

DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Derecho fundamental e inalienable, inherente e indispensable para una sociedad democrática. F1

Acción u omisión por medio de la cual se permita la inquisición judicial o administrativa para impedir la libre manifestación de ideas; el ejercicio libre de escribir y publicar; el ejercicio libre de la expresión por previa censura o se exige fianza; se moleste a alguien por la manifestación de sus opiniones; o el ejercicio de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; o limite el derecho de expresión por medios indirectos

Libertad de
pensamiento:A18, E4, H13

Libertad de opinión: A19, E4

Libertad de prensa: G4, H13

Difundir información: D17, H13

Difundir ideas: H13

Sujetos

Toda persona
A18, C19, E4, F3,
H13

Nadie será
molestado
C19

Todo individuo
A19

Niños D13,
Niños mental o
físicamente impedidos:
D23

Abogados
B23

Ciudadanos
B23,

ALCANCES

Libertad de buscar:
C19, F2, H13,

Derecho de recibir
informaciones:
A19, C19, F2, H13

Difundir:
A19, C19, F2,
H13

TIPOS DE EXPRESIÓN

Cualquier medio de expresión
A19, E4, H13

Debate público: B23

Oral: C19, H13

Escrito: C19, H13

Artística: C19, H13

Cualquier otro procedimiento
de su elección:
C19, F2

Cualquier forma impresa
C19, H13

CONTENIDO

Cualquier medio de expresión
A19, E4, H13

Sin limitaciones de fronteras:
A19

Difundir información y materiales
de interés social y cultural para el
niño:
D17

Producción y difusión de libros para niños:
D17

Medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena:

D17

Proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar:
D17

Intercambio de información adecuada sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico de niños impedidos, métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional:

D23

Acceder a la información sobre
sus bienes o si mismo:
F3

LÍMITES

Conformidad con la ley:
B23, C19

Reglas y normas éticas:
B23

Necesarias: C19, D23, H13

- Respeto de derechos
- Reputación de los demás

Seguridad nacional:
C19, D13

Orden público:
C19, D13

Salud pública:
C19, D13

Moral pública:
C19, D13

No restricción por censura, controles indirectos, controles oficiales:
H13

Propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso, incitaciones a la violencia u otra acción ilegal similar:
H13

No ser molestado: A19

FUENTES

- A. Declaración Universal de los Derechos Humanos
- B. Principios Básicos Sobre la Función de los Abogados
- C. Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos
- D. Convención Sobre los Derechos del Niño
- E. Declaración Americana de los Derechos y Deberes Del Hombre
- F. Declaración de los Principios Sobre la Libertad de Expresión
- G. Carta Democrática Interamericana
- H. Convención Americana Sobre Derechos Humanos

DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

A.- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ARTÍCULO 18.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia."

ARTÍCULO 19.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."

B.- PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS ABOGADOS

23.

Los abogados, como los demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión, creencias, asociación y reunión. En particular, tendrán derecho a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y la protección de los Derechos Humanos, así como a unirse o participar en organizaciones locales, nacionales o internacionales y asistir a sus reuniones, sin sufrir restricciones profesionales a raíz de sus actividades lícitas o de su carácter de miembro de una organización lícita. En el ejercicio de estos derechos, los abogados siempre obrarán de conformidad con la ley y con las reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.

C.- PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

ARTÍCULO 19.-

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión: este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2. de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
 - a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
 - b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

D.- CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

ARTÍCULO 13.

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:
 - a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o
 - b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas."

Artículo 17

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:

- a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;

- b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales;

- c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;

- d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;

- e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.

Artículo 23

1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.

- 2.

- 3.

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa

información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

E.- DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE

ARTÍCULO 4.

Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio. Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión."

F.- DECLARACIÓN DE LOS PRINCIPIOS SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

PRINCIPIOS

1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.

G.- CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

Vigésimo octavo período extraordinario de sesiones, 11 de septiembre de 2001, Lima, Perú

Artículo 4: Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

H. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

ARTÍCULO 13.

Libertad de Pensamiento y de Expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
 - a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
 - b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.